

Handreiking Omgevingswet en buitenplaatsen

Eigenaren en rentmeesters van buitenplaatsen zullen vroeg of laat met de nieuwe Omgevingswet te maken krijgen. Het is daarom goed te weten wat de Omgevingswet inhoudt en wat je als eigenaar of rentmeester dan moet doen en soms laten. Iedere gemeente zal de komende tijd invulling geven aan de lokale uitwerking van de wet. Daar komen regels uit voort die buitenplaatsen zullen aangaan. De uitwerking in gemeenten komt er niet zomaar, dat gaat met een uitgebreid participatieproces gepaard. Eigenaren van buitenplaatsen hebben een belang bij het opstellen van deze regels.

De *Handreiking Omgevingswet en buitenplaatsen* gaat daarom over twee zaken:

1. De gevolgen die de Omgevingswet heeft voor buitenplaatsen;
2. Hoe kunnen eigenaren en rentmeesters van buitenplaatsen actief deelnemen aan het opstellen van de regels door de eigen gemeente.

De *Handreiking* is gebaseerd op drie bijeenkomsten over de Omgevingswet georganiseerd door de VPHB met medewerking van de Erfgoedvereniging Heemschut. Niettemin is de *Handreiking* te gebruiken door alle leden van de VPHB, ook als zij de bijeenkomsten niet hebben bijgewoond.

De *Handreiking* is opgezet als een elektronisch naslagwerk. De inhoudsopgave is een goede ingang om direct met de hyperlinks naar de verschillende onderwerpen te gaan die aan bod komen. In de tekst zijn ook hyperlinks geplaatst naar onderwerpen waar elders in de tekst meer over valt te lezen. De tekst kan ook geprint worden. Dan werken de hyperlinks uiteraard niet meer.

Colofon

De *Handreiking Omgevingswet en buitenplaatsen* is een uitgave van het VPHB.
Tekst Hans Buis, Erfgoedvereniging Heemschut.

Inhoud

1.	Uitgangspunten van de Omgevingswet.....	3
2.	Intenties van de Omgevingswet	4
3.	Nieuwe termen	5
4.	Doel van de Omgevingswet.....	6
5.	Buitenplaatsen: Omgevingswet en Erfgoedwet	7
6.	Participatie.....	8
7.	De omgevingsvisie	10
8.	Een ‘programma’ over buitenplaatsen	11
9.	Het omgevingsplan	11
10.	Overgangsfase	12
11.	Omgevingsvergunning	13
12.	Afwijken van het (voorlopige) omgevingsplan.....	16
13.	Totstandkoming van het omgevingsplan	17
14.	Omgevingswet en buitenplaatsen: wat kan er?	17
15.	Verder zoeken en lezen	18

1. Uitgangspunten van de Omgevingswet

Puntsgewijze samenvatting

- De wet legt vast wat er moet gebeuren, de 'Besluiten' geven aan welke normen er gelden.
- De uitvoering ligt vooral bij de gemeenten.
- De provincie kan speciale aandacht hebben voor buitenplaatsen.
- Participatie: gebruikers hebben invloed op wat er in hun omgeving gebeurt.

De wet legt vast wat er moet gebeuren, de 'Besluiten' geven aan welke normen er gelden

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 van kracht geworden en bestaat uit het samenvoegen van 26 wetten die allemaal over de omgeving gingen. De nieuwe wet beoogt in samenhang te kijken naar het gebruiken en inrichten van de omgeving. Deze manier van kijken en afwegingen maken van alle zaken die de omgeving beïnvloeden, zorgt bij gemeenten voor andere inhoudelijke regels en procedures. De manier van werken en wat er kan en mag zijn dus nieuw.

Niet alleen de Omgevingswet is nieuw, dat geldt ook voor de vier 'besluiten' die aan de wet gekoppeld zijn; in bestuursrechtelijke zin zijn dit Algemene Maatregelen van Bestuur. In de Omgevingswet staat wat er moet gebeuren en de 'Besluiten' bepalen aan welke normen dat gebonden is.

De uitvoering ligt vooral bij de gemeente

Omdat er al veel regels zijn vastgelegd lijkt het alsof het al duidelijk is wat er kan en niet mag. Het zijn echter algemene regels die lokaal, in iedere gemeente, nog hun beslag moeten krijgen. Lokaal moeten er regels komen, afwegingen worden gemaakt en keuzen worden bepaald, allemaal binnen het raamwerk van de Omgevingswet en de Besluiten. Pas als ook lokaal de regels zijn vastgesteld, is duidelijk welke regels er voor iedereen, dus ook voor buitenplaatsen, gelden in de eigen gemeente.

De rol van rijksoverheid en provincie

Naast de gemeenten geven ook de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen uitvoering aan de Omgevingswet. Provincies richten zich op beleid van provinciaal belang, beleid dat om samenhang vraagt en over gemeentegrenzen heen gaat. Dat kan dus heel goed een reeks van buitenplaatsen betreffen die historisch grote samenhang vertonen en in meerdere gemeenten liggen.

Kijk op de website van de provincie wat er eventueel over buitenplaatsen staat in de provinciale omgevingsvisie. Waar provinciaal beleid over buitenplaatsen logisch zou zijn maar er nog niet is, kunnen eigenaren daartoe zelf initiatief nemen. Samenwerking van eigenaren is daarbij altijd nodig. Bedenk eerst samen waarover er beleid zou kunnen komen en neem dan contact op met de provincie voor verder overleg.

Participatie staat voorop

Een belangrijke intentie van de Omgevingswet is dat gebruikers van de omgeving veel invloed moeten hebben. Participatie is daarom belangrijk bij de uitvoering van de wet.

Over [participatie](#) is verderop meer te vinden.

2. Intenties van de Omgevingswet

Puntsgewijze samenvatting

- Een integrale afweging van behouden enerzijds en ontwikkelen anderzijds.
- Minder regels, minder procedures, meer snelheid. Van ‘nee, tenzij ...’ naar ‘ja, behalve ...’.
- Meer regelen via een ‘proces’ dat leidt tot nieuwe werkvormen bij de gemeente.
- Bedrijven en bewoners hebben een actieve rol bij hoe de omgeving eruit gaat zien.
- De voorbereiding is een lang traject – daarna volgt de korte klap van besluiten nemen

Een integrale afweging van behouden enerzijds en ontwikkelen anderzijds

De Omgevingswet stelt dat er naar een evenwicht gezocht moet worden in hoe de omgeving gebruikt en ingericht wordt. Het gaat telkens om het maken van een afweging en een balans zoeken tussen enerzijds en anderzijds. De Omgevingswet maakt geen keuze tussen het enerzijds of anderzijds. Gemeenten hebben een grote rol bij het maken van die afweging.

Eén van de intenties van de Omgevingswet is dat ontwikkelingen in de omgeving voortborduren op de bestaande kwaliteiten. Dat gaat zeker ook over buitenplaatsen en strekt zich ook uit tot landschappen. Tegelijkertijd heeft de Omgevingswet oog voor de grote veranderingen die op komst zijn. Er is behoefte aan meer woningen, het verduurzamen van gebouwen is nodig, ook van buitenplaatsen, de overgang naar niet-fossiele opwekking van energie met zonnepanelen en windmolens vindt in de omgeving plaats en de behoefte aan mobiliteit leidt tot meer wegen, fietspaden en spoorwegen. Al evenzeer is van belang het tegengaan van gezondheidsbedreigende uitstoot, vervuiling van water en het voorkomen van overstromingen of de gevolgen van te veel hitte en droogte.

De intentie van de Omgevingswet is dat er een integrale afweging komt van duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en cultureel erfgoed.

Minder regels, minder procedures, meer snelheid. Van ‘nee, tenzij ...’ naar ‘ja, behalve ...’

Een tweede intentie van de Omgevingswet is te komen tot veel snellere besluiten over vergunningverlening. Er moeten minder procedures komen en de procedures die er blijven moeten korter duren. Een belangrijk uitgangspunt van de Wet op de ruimtelijke ordening was altijd dat iets niet kon, tenzij was vastgelegd dat het wel kon. Het was altijd ‘nee, tenzij ...’ De Omgevingswet gaat ervan uit dat in principe alles kan zo lang niet is vastgelegd dat iets niet mogelijk is. Het is nu ‘ja, behalve ...’

Meer regelen via een ‘proces’ dat leidt tot nieuwe werkvormen bij de gemeente

Intentie van de Omgevingswet is dat de gemeente van het begin af aan meedenkt met iedereen die iets in de omgeving wil veranderen. Dat kan een nieuw gebouw zijn op een landgoed of het herbestemmen van een buitenplaats. Voor de gemeente betekent dat het loslaten van oude en zoeken naar nieuwe werkvormen. Met de gemeente om de tafel zitten en bespreken wat er moet en kan zal dus eerder regel dan uitzondering zijn. Pas als zaken helder zijn en de te ondernemen stappen duidelijk, volgt de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning. Veel formele zaken zullen vervolgens digitaal worden afgewikkeld.

De intentie van de Omgevingswet van een lange voorbereiding en korte besluitvorming heeft een effect voor buitenplaatsen. Het is zaak niet te wachten op welke inhoud er gegeven gaat worden aan de regels, maar actief aan het vormgeven ervan deel te nemen.

Bedrijven en bewoners hebben een actieve rol bij hoe de omgeving eruit gaat zien

Participatie neemt een belangrijke plek in de nieuwe Omgevingswet in. De gemeente geeft invulling aan alle instrumenten die de wet rijk is en participatie speelt daarbij altijd een rol. Ook als een eigenaar van een buitenplaats iets wil veranderen in de omgeving krijgt deze met participatie te maken, bijvoorbeeld als er het voornemen is voor een gebouw op het eigen terrein te zetten. Participatie is overigens niet in alle gevallen verplicht.

Over [participatie](#) is verderop meer te vinden.

Lang traject in de voorbereiding, dan volgt de korte klap bij de besluitvorming

De intenties van de Omgevingswet hebben een belangrijke onderliggende bedoeling. De voorbereiding mag enige tijd vergen, maar daarna volgt een snelle besluitvorming. Zo krijgt de gemeente ruim tijd voor de participatie bij het invullen van de instrumenten van de wet, zoals het opstellen van de regels, maar als dat achter de rug is, moeten de kortere procedures hun werk doen.

3. Nieuwe termen

De belangrijkste nieuwe termen zijn:

- Fysieke leefomgeving
- Activiteit en initiatiefnemer
- Functies en locaties
- Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

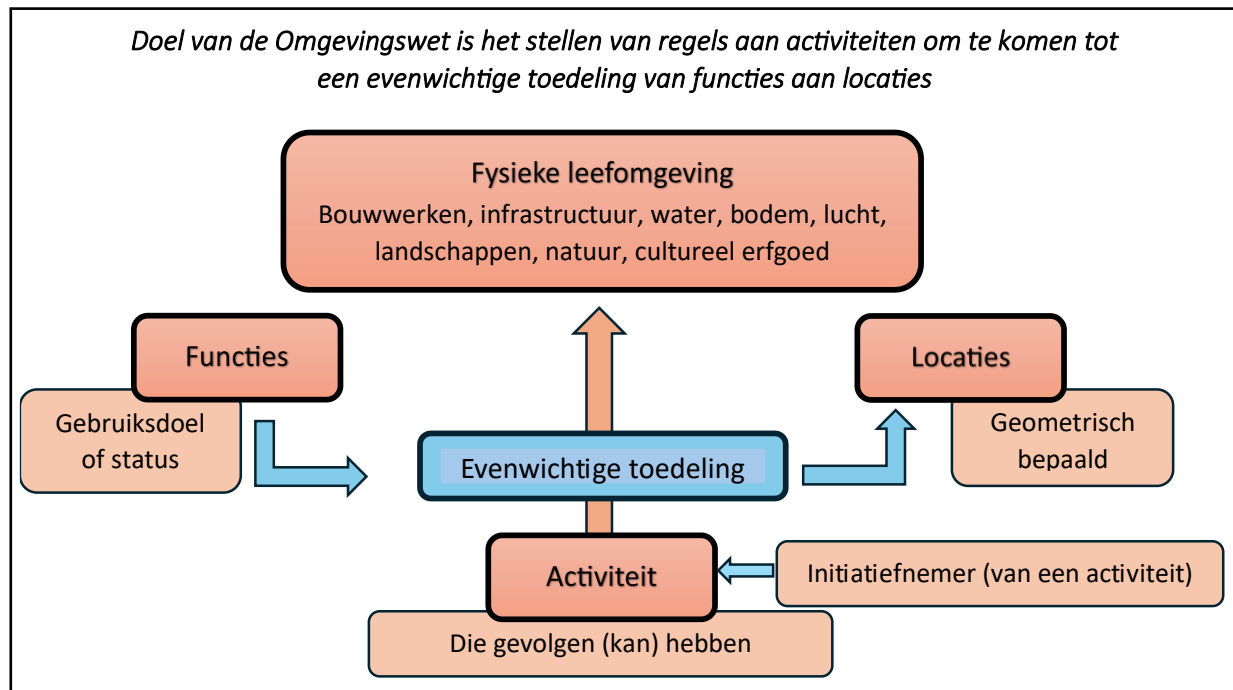
Het samenvoegen van een groot aantal wetten en regelingen in één nieuwe wet zorgt ook voor nieuwe termen en het verdwijnen van termen die al jarenlang gebruikelijk zijn. De wetgever heeft opnieuw gekeken naar wat er vanuit bestuurlijk oogpunt van invloed is op de omgeving en hoe de omgeving gebruikt wordt. De intenties – integrale afweging, snellere procedures – komen ook in de nieuwe termen tot uitdrukking.

Centraal staat de term ‘[fysieke leefomgeving](#)’. De Omgevingswet geeft hiervan geen definitie, maar somt op waaruit het in elk geval bestaat, zoals bouwwerken, infrastructuur en cultureel erfgoed. Buitenplaatsen vallen onder het brede begrip bouwwerken. Infrastructuur gaat om wegen, fietspaden, maar ook parkeerterreinen, leidingen en rioleringen onder de grond. Cultureel erfgoed gaat over rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

De Omgevingswet gaat over iedere ‘[activiteit](#)’ die een gevolg heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Dan gaat het over iets bouwen of slopen, maar ook over geluid, geur of trillingen.

Bij het uitoefenen van een ‘activiteit’ wordt gekeken naar de ‘[functie](#)’, dat is het gebruiksdoel dat een bouwwerk heeft in de fysieke leefomgeving op een geometrisch bepaalde [locatie](#). Een functie is veel breder dan het oude begrip ‘bestemming’, dat in de Omgevingswet niet meer voorkomt. Er kunnen ook meerdere functies zijn voor hetzelfde gebouw. Een buitenplaats kan naast het gebruiksdoel ‘wonen’ of ‘bijeenkomstfunctie’ – in het geval het een museum is - ook de bijzondere status van monument hebben.

De gemeente stelt regels vast die moeten zorgen voor een [evenwichtige toedeling van de functies aan de locaties](#). Het gaat er uiteindelijk om dat de schaarse ruimte in de omgeving zo goed mogelijk wordt verdeeld, ingericht en gebruikt.



4. Doel van de Omgevingswet

Puntsgewijze samenvatting

- Het doel is gericht op het evenwicht tussen behouden en ontwikkelen.
- De gemeente bepaalt de regels die daarbij gelden.
- Omgevingskwaliteit is een nieuw begrip; dat gaat over monumenten en andere bijzondere gebouwen.

De doelstelling van de Omgevingswet laat zien dat er in de praktijk een afgewogen keuze gemaakt moet worden tussen beschermen van wat er is en ontwikkelen van wat noodzakelijk is. De doelstelling stelt dát er een afweging gemaakt moet worden, maar een keuze tussen deze twee zaken maakt de wet zelf niet; dat wordt overgelaten aan de regels die de gemeente gaat opstellen.

Voluit luidt de doelstelling van de Omgevingswet:

“Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

1. *bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en*
2. *doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.”*

Het eerste deel van de doelstelling stelt dat er bescherming moet zijn tegen bijvoorbeeld overstromingen, maar ook tegen instorting van gebouwen of bruggen. Bij gezonde leefomgeving gaat het om bescherming tegen bijvoorbeeld luchtvervuiling of lawaai. Nieuw is de term ‘goede omgevingskwaliteit’. De Memorie van Toelichting geeft geen definitie maar wel een omschrijving van wat goede omgevingskwaliteit is. Dat *“duidt op het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap”*. Cultureel erfgoed verwijst naar monumenten, zoals buitenplaatsen.

Gebouwen die geen monument zijn kunnen wel architectonische kwaliteit hebben, gezichtsbepalend zijn, een bijzonder voorbeeld zijn van een stroming in de architectuur of die een bijzonder voorbeeld zijn van de recente bouwperiode grofweg tussen 1965 en 1990, bekend onder de aanduiding Post 65. Iedere gemeente kan bijzondere regels stellen aan gebouwen die bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

Het tweede deel van de doelstelling van de Omgevingswet gaat over waar de omgeving voor gebruikt kan worden, over wat er nog zou moeten of tot stand zou kunnen komen. Dan gaat het bijvoorbeeld over wegen, elektriciteitskabels, zonnepanelen, windmolens, het benutten van oppervlakte- of grondwater voor drinkwater en natuurlijk het bouwen van huizen, fabrieken, scholen en opslagloodsen. Het gaat uiteindelijk om het mogelijk maken van alles wat de mensen in hun leefomgeving doen: wonen, werken, leren, spelen, zorgen, zich verplaatsen en recreëren.

5. Buitenplaatsen: Omgevingswet en Erfgoedwet

Puntsgewijze samenvatting

- De Erfgoedwet geeft de duiding wat cultureel erfgoed is en welke normen er gelden voor de zorg voor dat erfgoed.
- De Omgevingswet bevat de regels hoe om te gaan met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.
- De gemeente moet in het omgevingsplan cultureel erfgoed in de omgeving van beschermde regels voorzien.
- De Omgevingswet legt gemeenten op regels op te nemen in het omgevingsplan zodat activiteiten in de omgeving van een monument het monument zelf niet ontsieren of beschadigen.
- Activiteiten in de omgeving van een monument moeten worden voorgelegd aan de adviescommissie van de gemeente
- De gemeente zal ook regels opstellen over gemeentelijke monumenten. Deze zullen veelal gelijk zijn aan de regels voor rijksmonumenten.

Als een buitenplaats een monument is in de zin van de Erfgoedwet gelden er altijd specifieke bepalingen. De duiding wat cultureel erfgoed is en welke normen er gelden voor de zorg voor erfgoed staat in de Erfgoedwet. Omdat de Omgevingswet over de fysieke leefomgeving gaat, stelt de wet dat het gaat om monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen. Is een buitenplaats een monument of onderdeel van een stads- of dorpsgezicht dan is de Erfgoedwet bepalend. Strikt genomen gaat het om door de rijksoverheid aangewezen cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving. In de wandeling 'rijksmonumenten' genoemd.

De Omgevingswet legt gemeenten op dat er voor de bescherming van rijksmonumenten altijd beschermende regels opgesteld moeten worden. In de Besluiten bij de Omgevingswet staan normen waar de beschermende regels aan moeten voldoen. Zo is het verboden om zonder omgevingsvergunning activiteiten uit te voeren aan in het omgevingsplan beschermd erfgoed. Het gaat dan om slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of het herstellen of gebruiken ervan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Naast rijksmonumenten kennen gemeenten ook gemeentelijke monumenten en gemeentelijke dorps- en stadsgezichten. Daarnaast kennen de provincies Noord-Holland en Drenthe ook provinciale monumenten. Ook voor gemeentelijk erfgoed zullen gemeenten regels en

procedures vaststellen, zoals provincies dat doen voor provinciale monumenten. In de praktijk zullen dezelfde procedures en regels gelden als voor rijksmonumenten.

Een belangrijke procedure is dat de Omgevingswet bepaalt dat voorgenomen veranderingen aan een monument altijd voorgelegd moeten worden aan de gemeentelijke adviescommissie. Iedere gemeente is met het ingaan van de Omgevingswet verplicht een dergelijke commissie in te stellen. Een adviescommissie kan per gemeente verschillende namen hebben, zoals adviescommissie omgevingskwaliteit. De adviescommissie vervangt de oude welstand-commissie.

De Omgevingswet besteedt ook bijzondere aandacht aan de omgeving van een monument

Veranderingen in de omgeving van een monument mogen het monument zelf niet ontsieren of beschadigen. De gemeente legt deze regels vast in het omgevingsplan. Net als bij voorgenomen activiteiten aan een monument, moet voor plannen in de omgeving van een monument standaard advies gevraagd worden aan de gemeentelijke adviescommissie.

Over het [omgevingsplan](#) is elders meer te vinden.

Dat er regels komen voor de omgeving van een monument betekent niet dat er geen discussie zal zijn. Die zal vooral gaan over waar de omgeving van een monument begint en ophoudt. Is de maatstaf een aantal meters of gaat het om zichtlijnen? Welke activiteit in de omgeving van de buitenplaats zal ontsieren en welke niet, zal ook zeker tot discussie leiden. Hoogbouw dicht bij een monument zal geen punt van discussie zijn als het om ontsieren gaat. Maar een laag gebouw? Algemeen geldende regels zijn dus lastig op te stellen.

6. Participatie

Puntsgewijze samenvatting

- Hoe de participatie eruitziet legt de Omgevingswet niet vast, dat is aan de gemeente.
- De gemeente heeft wel een ‘motiveringsplicht’; ze moeten redenen geven waarom voorstellen gedaan in het participatieproces niet worden overgenomen.
- Als eigenaren van buitenplaatsen initiatiefnemer zijn speelt participatie ook een rol. Dit wordt [elders](#) beschreven.
- Eigenaren van buitenplaatsen kunnen ook zelf initiatief nemen de onderwerpen uit te werken die zij in het belang van de buitenplaats achten en deze punten actief bij de gemeente inbrengen.
- Het opstellen van eigen wensen kan het beste gedaan worden met zoveel mogelijk andere buitenplaatsen en andere organisaties in dezelfde gemeente om meer gewicht in de schaal te leggen.

Participatie te organiseren door de gemeente

De Omgevingswet schrijft voor dat participatie door de gemeente bij iedere stap in de uitwerking en uitvoering van de wet georganiseerd moet worden. Hoe de participatie vorm krijgt laat de Omgevingswet aan de gemeente zelf over. Het is vormvrij; iedere gemeente mag dus zelf bepalen hoe de participatie eruitziet.

De gemeente heeft wel een motiveringsplicht. Dat betekent dat bij het uitvoeren van de instrumenten van de Omgevingswet waar de gemeente leidend is, ze vooraf moet aangeven hoe de participatie eruitziet en achteraf duidelijk moet maken wat de inbreng is geweest en wat de gemeente met de inbreng heeft gedaan. Suggesties gedaan tijdens de participatie hoeven niet

overgenomen te worden, maar de gemeente moet wel met redenen omkleed duidelijk maken waarom de suggesties niet meegenomen zijn. Dat is de kern van het begrip motiveringsplicht.

Er zijn al gemeenten die een participatieverordening hebben waarin de regels staan hoe het proces eruitziet dat gevolgd wordt van meedenken en meepraten over al het beleid. Lang niet alle gemeenten hebben een participatieverordening, maar op basis van de onlangs van kracht geworden wet 'Versterking participatie op decentraal niveau' zijn álle gemeenten verplicht een participatieverordening op te stellen. De wet 'Versterking participatie op decentraal niveau' stelt ook dat participatie er niet alleen moet zijn bij het ontwikkelen, maar ook bij de uitvoering en de evaluatie van beleid. Omdat deze wet pas in juli 2024 is ingevoerd, zal het nog enige tijd kunnen duren voordat alle gemeenten een participatieverordening hebben.

Kijk op de website van de gemeente of er al een participatieverordening is. De verordening geeft dan goed inzicht in hoe het participatieproces bij de verschillende instrumenten van de Omgevingswet zal verlopen.

Participatie als verplichting voor eigenaren van buitenplaatsen

Buitenplaatsen kunnen op een heel andere manier te maken krijgen met participatie. Het speelt namelijk een rol als er aan of bij een buitenplaats iets gaat veranderen, iets bouwen bijvoorbeeld of juist iets afbreken. In deze gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de participatie bij de buitenplaats.

Hierover is verderop bij de [omgevingsvergunning](#) meer te vinden.

Participatie betekent ook: initiatief nemen door buitenplaatsen

Buitenplaatsen kunnen ook zelf ideeën en plannen opstellen, los van wat de gemeente aan proces organiseert. Alles wat in het belang van de buitenplaats is, kan de eigenaar of rentmeester van een buitenplaats uitwerken en op papier zetten. Vragen daarbij kunnen zijn: welke belemmeringen ondervinden we nu en hoe kunnen we dat verbeteren? Wat geeft ons de nodige ruimte voor behoud en voor ontwikkeling? De uitkomst kan vervolgens onder de aandacht van de gemeente gebracht worden.

Buitenplaatsen in dezelfde gemeente hebben voor een belangrijk deel eenzelfde belang - en zelfs waar belangen niet honderd percent overeenkomen kan toch een gezamenlijke wens of idee geformuleerd worden. Overleg met zoveel mogelijk buitenplaatsen in één gemeente is hiervoor zeer behulpzaam. Voor de gemeente is het ook handiger als alle buitenplaatsen gezamenlijk wensen en ideeën naar voren brengen, dan wanneer dat afzonderlijk gebeurt. Het scheelt de gemeente in elk geval tijd, maar veel belangrijker is dat de buitenplaatsen gezamenlijk meer gewicht in de schaal leggen dan wanneer ze apart opereren.

Samenwerking kan in bepaalde gevallen ook naar andere instellingen in de gemeente uitgebreid worden. Zijn er linken te leggen met samenwerkingsverbanden waar buitenplaatsen aan deelnemen? Als het om cultureel erfgoed gaat, kan samenwerking met lokale erfgoed-organisaties tot vruchtbaar resultaat leiden. Bij samenwerking is altijd belangrijk goed te kijken of de belangen voldoende gelijk blijven lopen. Dat is vaak een kwestie van overleg en tegelijkertijd goed oog houden voor het vervullen van de eigen rol.

7. De omgevingsvisie

De Omgevingswet kent verschillende instrumenten om de doelstelling van de wet te kunnen bereiken.

Het inzetten van de instrumenten gebeurt altijd door overheden: rijksoverheid, provincies, gemeenten of waterschappen. Er zijn instrumenten waarmee beleid wordt bepaald en instrumenten waarmee juridische regels worden vastgelegd.

Voor buitenplaatsen zijn vier instrumenten van belang: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. De eerste twee gaan over beleid en de laatste twee over het opstellen en navolgen van regels.

Puntsgewijze samenvatting omgevingsvisie

- Gebaseerd op identiteit van de stad of het dorp.
- Voortborduren op bestaande kwaliteiten.
- Afweging tussen behoud en ontwikkeling.
- In algemene termen gesteld, scherpe keuzen blijven vaak achterwege.

In de omgevingsvisie legt de gemeente de strategische keuzen vast voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de langere termijn. Het kan gaan over een periode van tien jaar, maar evengoed van vijftien jaar. De Omgevingswet stelt geen termijnen vast waar de omgevingsvisie betrekking op moet hebben. Er is ook geen eis na afloop van de door de gemeente vastgestelde periode opnieuw een omgevingsvisie op te stellen. Het is aan de gemeente om dat wel of niet te doen.

Het zoeken naar een evenwicht in hoe de omgeving gebruikt gaat worden, die ook al blijkt uit de doelstelling van de Omgevingswet, komt ook in de omgevingsvisie naar voren. De Omgevingswet geeft aan dat een omgevingsvisie uitgaat van een beschrijving van wat er al is en wat zorgt voor de identiteit van een dorp of stad. In een gemeente waar meerdere dorpskernen zijn te vinden, kan die identiteit telkens net weer anders zijn. Helder is dat buitenplaatsen vaak onderdeel uitmaken van of bijdragen aan de identiteit van een dorp of stad.

Als het gaat om het schetsen van de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving is het voortborduren op de bestaande kwaliteiten een uitgangspunt in de Omgevingswet. Ook dan spelen buitenplaatsen een belangrijke rol. De door velen ervaren omgevingskwaliteit wordt mede bepaald door buitenplaatsen. Ontwikkelingen rond bouwen of slopen zouden daar goed op moeten aansluiten.

Voor de omgevingsvisie is het afwegen tussen behoud van wat goed is en ontwikkelingen die nodig zijn een belangrijk ingrediënt. Het maken van een keuze is in de omgevingsvisie niet per se nodig, maar heldere keuzen kunnen wel gemaakt worden. Feit blijft dat de omgevingsvisie gaat over te voeren beleid. Dat gaat vaak in algemene termen.

Veel gemeenten hebben al een omgevingsvisie. Kijk op de website van de gemeente of er al een omgevingsvisie is. Zoek op of er iets in staat over buitenplaatsen of over de ontwikkeling in het gebied waarin de buitenplaats ligt. Is er nog geen omgevingsvisie vastgesteld, kijk dan wanneer dat zal gebeuren en hoe de participatie eruit ziet om tot een omgevingsvisie te komen.

8. Een 'programma' over buitenplaatsen

Puntsgewijze samenvatting

- Een programma is een beleidsmatige uitwerking van de omgevingsvisie.
- Er kan een programma komen over buitenplaatsen in de gemeente.
- Programma's opstellen en uitvoeren kan samen met anderen, zoals buitenplaatsen.
- Programma's zijn bindend voor de gemeente, maar niet voor de deelnemende partijen.
- De gemeente is verplicht participatie te organiseren bij het opstellen van een programma.

Een gemeente kan over uiteenlopende onderwerpen een 'programma' opstellen, dat is een instrument onder de Omgevingswet waarin specifiek beleid kan worden vastgelegd. Dat kan dus een programma over cultureel erfgoed zijn, waar buitenplaatsen een onderdeel van vormen. Het kan ook een programma zijn dat alleen gericht is op de buitenplaatsen in de gemeente. In het algemeen is het mogelijk in een programma onderwerpen van de omgevingsvisie verder uit te werken. De gemeente hoeft de omgevingsvisie niet aan te passen als ze een programma vaststelt of wijzigt. Het is ook mogelijk een programma op te stellen terwijl er niets over in de omgevingsvisie staat.

In een programma kunnen beleidsregels staan of de manier waarop activiteiten gefinancierd worden. De manier van communiceren, het sluiten van convenanten en het uitvoeren van projecten kunnen ook in een programma worden vastgelegd.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de programma's vast. Een programma opstellen is niet verplicht, maar als er eenmaal een programma is opgesteld, is de gemeente gebonden aan wat er aan verplichtingen voor de gemeente in het programma is opgenomen. Anderen die in een programma genoemd worden, zoals eigenaren van buitenplaatsen, zijn niet verplicht zich aan de opgestelde regels te houden.

Bij het opstellen van een programma is participatie altijd verplicht. Het hangt van de inhoud van het programma af wie bij de participatie betrokken hoort te zijn. In ieder programma moet staan hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding betrokken zijn geweest en wat de resultaten hiervan zijn.

Eigenaren van meerdere buitenplaatsen in één gemeente kunnen ook zelf het initiatief nemen om tot een programma over buitenplaatsen te komen. Bedenk eerst samen wat de elementen in een programma zouden kunnen zijn en neem dan contact op met de gemeente voor verder overleg.

9. Het omgevingsplan

Puntsgewijze samenvatting

- Legt de juridisch bindende regels vast hoe om te gaan met de fysieke leefomgeving.
- Er is één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Regels kunnen wel toegespitst worden op delen van de gemeente.
- Er is geen wettelijke termijn voor de duur van het omgevingsplan; het kan wel op ieder moment aangepast worden.
- De term 'bestemming' komt niet meer voor; er komen soepelere regels gebaseerd op 'functies'.
- Wisselen van functies wordt ook voor buitenplaatsen makkelijker, al moet de beschermende status van monument daarbij altijd in acht genomen worden.

Het omgevingsplan is de spil van de uitvoering van de Omgevingswet. Wat in de omgevingsvisie in algemene woorden is of wordt vastgelegd én de doelen van de wet worden in het omgevingsplan concreet door het stellen van regels die juridisch bindend zijn. Niet meedenken en meepraten over de regels die de gemeente uiteindelijk vaststelt kan negatieve gevolgen hebben voor het beheer of de toekomst van de buitenplaats.

Er komt één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente en de gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Een omgevingsplan bevat alle regels die met de fysieke leefomgeving te maken hebben. Het gaat dan over bouwen, slopen, aanleggen, veranderen, maar ook om luchtkwaliteit, geluid en stank. Ook al is er één omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied, de gemeente kan wel voor afzonderlijke gebieden bepalen welke regels alleen daar gelden.

Er is geen wettelijk vastgelegde duur van een omgevingsplan. Het kan wel altijd op ieder moment aangepast worden. De procedure hoe het definitieve omgevingsplan tot stand komt is vastgelegd in de Omgevingswet.

Over de procedure hoe het definitieve [omgevingsplan tot stand komt](#) is verderop meer te vinden.

Hoe de inrichting van een omgevingsplan eruit moet zien legt de Omgevingswet niet vast. De gemeente kan zelf kiezen voor een gebiedsgerichte opzet, maar het kan ook thematisch van opzet zijn of juist gericht zijn op de functies of soorten activiteiten die er zijn. Op basis van het omgevingsplan komen uiteindelijk digitale gebiedskaarten waarvan af te lezen valt welke regels er gelden. Op de digitale kaart kan op het niveau van de hele gemeente, een wijk, een straat of een perceel bekeken worden welke regels er gelden.

Het aanpassen van de functie van een buitenplaats, is met de Omgevingswet veel eenvoudiger. Het wijzigen zelf is makkelijk, maar er wordt wel gekeken naar de gevolgen voor de omgeving die de wijziging met zich mee kan brengen, zoals meer autoverkeer, uitstoot of geluid. De buitenplaats zelf blijft daarbij de bescherming behouden die het heeft omdat het een monument is.

10. Overgangsfase

Puntsgewijze samenvatting

- Er is een overgangsfase: iedere gemeente heeft van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan.
- Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit alle regels uit de bestemmingsplannen + alle verordeningen die betrekking hebben op de omgeving + wat door de rijksoverheid verplicht is gesteld (de bruidsschat).
- Voor 2032 moeten alle gemeenten een definitief omgevingsplan hebben opgesteld.
- De praktijk zal zijn dat het omgevingsplan per gebied of thema stap voor stap opgesteld gaat worden. Regels die van belang zijn voor buitenplaatsen kunnen dus al veel eerder vastgesteld zijn.

Omdat de gemeente na het invoeren van de Omgevingswet niet direct een omgevingsplan klaar kan hebben, is er een overgangperiode. Vanaf 1 januari 2024 heeft daarom iedere gemeente een omgevingsplan van rechtswege, in de wandeling aangeduid als het *tijdelijke* omgevingsplan.

Het tijdelijke omgevingsplan bestaat uit drie onderdelen:

- alle regels uit de bestemmingsplannen die er voor 2024 waren,
- de gemeentelijke verordeningen voor zover ze betrekking hebben op de fysieke leefomgeving,

- regels die de rijksoverheid van toepassing verklaart op alle gemeenten, de bruidsschat.

In de overgangsfase zijn de bestemmingsplannen verdwenen, maar de regels in de bestemmingsplannen zijn ook na 2024 nog van kracht. Met andere woorden, het veranderen van de functie van een buitenplaats kan nu nog niet eenvoudig plaatsvinden omdat bijvoorbeeld de regel is dat er een woonbestemming is. Het is daarvoor nodig dat het voorlopige omgevingsplan aangepast wordt. Deze situatie blijft zo totdat de gemeente het definitieve omgevingsplan heeft opgesteld.

Over het [aanpassen van het omgevingsplan](#) is elders meer te vinden

Iedere gemeente heeft tot 2032 de tijd een eigen omgevingsplan vast te stellen. Het gaat dan om het hele omgevingsplan voor de gemeente. De praktijk zal zijn dat er per gebied of thema gewerkt gaat worden aan het definitieve omgevingsplan. Het omgevingsplan komt dus met stukjes en beetjes tot stand. Op het moment dat voor een gebied de regels door de gemeenteraad worden vastgesteld, is er voor dat gebied een definitief omgevingsplan. In veel gevallen zullen de regels per gebied of thema veel eerder dan 2032 klaar zijn.

Het is goed om te weten welke vorm het omgevingsplan krijgt: per gebied of per thema. Voor buitenplaatsen is het belangrijk te weten welke regels er voor monumenten komen; die gelden dan immers ook voor de buitenplaats. Houd de tijdsplanning voor het opstellen van het omgevingsplan, inclusief de verplichte participatie, daarom goed in de gaten. Vraag bij ambtenaren van de gemeente na welke vorm het omgevingsplan krijgt, wat de tijdsplanning is en of er apart aandacht komt voor buitenplaatsen.

11. Omgevingsvergunning

Bij wijze van samenvatting is in dit hoofdstuk schematisch het traject weergegeven van voorgenomen activiteit naar uitvoering.

De Omgevingswet kent maar één omgevingsvergunning voor alle activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de omgeving. De Omgevingswet heeft vastgelegd dat een aantal activiteiten in de omgeving zonder vergunning moeten kunnen plaatsvinden. Als er geen bezwaar is in het omgevingsplan kan de activiteit gewoon uitgevoerd worden. In een aantal gevallen kan een gemeente vastleggen dat voor een activiteit die zonder vergunning kan plaatsvinden, wel een melding gedaan moet worden dat de activiteit gaat plaats vinden. Het niet melden kan overigens voor de gemeente geen reden zijn de activiteit te verbieden; er is immers geen vergunningplicht.

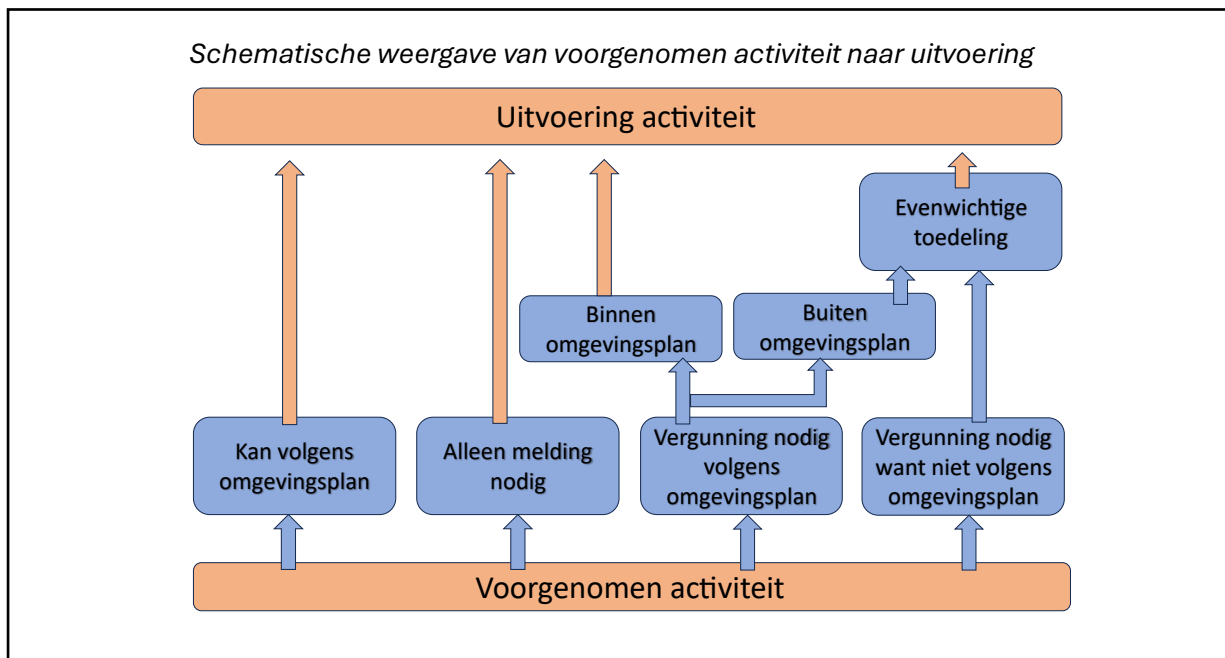
In het omgevingsplan legt de gemeente vast voor welke activiteiten er een vergunningplicht is. Dat gaat in de regel om grotere activiteiten die voor velen gevolgen hebben of kunnen hebben. Als het een monument betreft, schrijft de Omgevingswet ook voor dat voor iedere verandering aan een beschermd erfgoed in de fysieke leefomgeving altijd een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Uitzondering op deze regel is dat voor het uitvoeren van regulier onderhoud, waarbij aan het monument niets veranderd wordt, geen omgevingsvergunning nodig is.

Als er een vergunningplicht is zijn er twee mogelijkheden. De voorgenomen activiteit voldoet aan de regels van het omgevingsplan. In dat geval is er voor de gemeente geen reden de omgevingsvergunning te weigeren en dus kan de activiteit uitgevoerd gaan worden.

Voldoet de activiteit niet of niet helemaal aan de regels in het omgevingsplan, dan is er sprake van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vaak afgekort tot 'bopa'. De gemeente kijkt in dit geval naar de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Er wordt dan bekeken in welke mate verschillende belangen in het geding zijn.

Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties speelt ook als de voorgenomen activiteit helemaal niet voorzien is in het omgevingsplan. De afweging van de gemeente kan uiteindelijk leiden tot het toekennen of het afwijzen van de vergunningaanvraag.

In de onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe het pad loopt van voorgenomen activiteit naar uitvoering.



Participatie kan onderdeel zijn van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, dat is echter lang niet altijd het geval.

De activiteiten waar de Omgevingswet van bepaald heeft dat ze vergunningvrij zijn, zijn ook niet onderworpen aan een participatieplicht. Een eigenaar van een buitenplaats die een vergunningvrije activiteit wil uitvoeren hoeft dus geen participatie te organiseren.

Gemeenten geven soms wel aanbevelingen of handreikingen voor initiatiefnemers hoe bijvoorbeeld omwonenden goed op de hoogte te stellen van de voorgenomen activiteit, met het oogmerk dat bedenkingen die er zouden kunnen bestaan met goede informatie bij voorbaat weggenomen kunnen worden. Overigens is het indienen van juridische bezwaren van omwonenden niet mogelijk. Er is geen vergunningsprocedure, dus ook geen besluit waartegen in beroep kan worden gegaan.

In gevallen waar er wel een vergunningplicht is, is participatie niet verplicht als de voorgenomen activiteit binnen de regels van het omgevingsplan blijft. Stel dat een aanbouw bij de buitenplaats wel vergunningplichtig is en de regels in het omgevingsplan dit toestaan, dan hoeft er geen participatie georganiseerd te worden. De ratio hierachter is dat de participatie al heeft plaatsgevonden bij het vaststellen van het omgevingsplan.

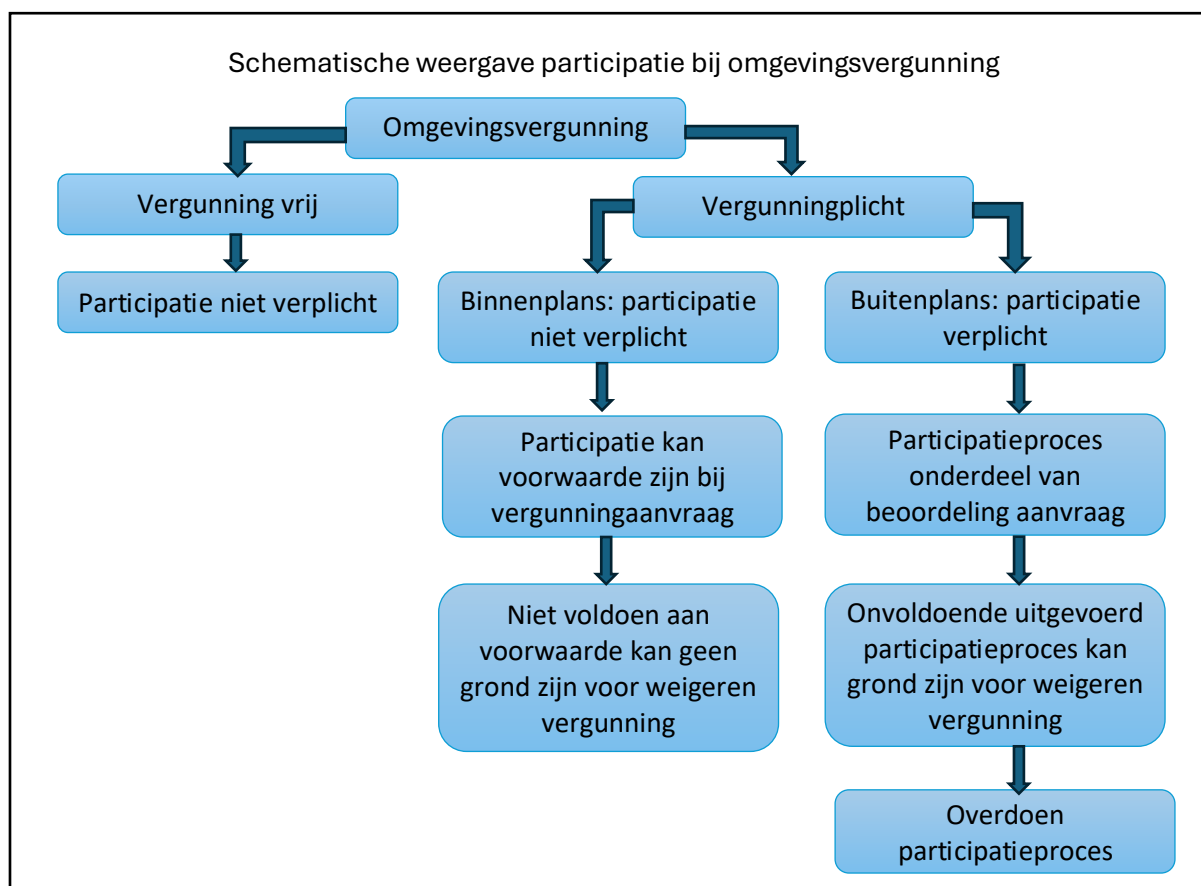
Een gemeente kan wel als vereiste in de vergunningaanvraag opnemen dat er een participatietraject plaatsvindt. Ook hier is het oogmerk dat bedenkingen of bezwaren van omwonenden

beter zo vroeg mogelijk geuit kunnen worden en er uitleg gegeven kan worden door de initiatiefnemer waarom de activiteit uitgevoerd wordt.

De eis om participatie te organiseren kan echter voor de gemeente geen grond zijn voor afwijzing van de vergunningaanvraag; participatie is voor initiatiefnemers bij een activiteit binnen het omgevingsplan immers niet verplicht. Dus als de eigenaar van een buitenplaats niet voldoet aan de vereiste participatie, zal de vergunning toch verleend moeten worden. Of het handig is aan de in de vergunningaanvraag vereiste participatie niet te voldoen is een kwestie van een andere orde.

Een activiteit waarin de regels in het omgevingsplan niet voorzien, kent altijd een participatieverplichting. Als een eigenaar van een buitenplaats op het eigen terrein een nieuw gebouw zou willen laten neerzetten en het omgevingsplan zegt hier niets over, dan zal er participatie georganiseerd moeten worden. Het is niet alleen een vereiste in de vergunningaanvraag, het zal ook meewegen in de beoordeling van de omgevingsvergunning. De voorwaarden waaraan het participatieproces moet voldoen legt de gemeente vast in het omgevingsplan en zijn dan te vinden in het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning.

Als de gemeente van oordeel is dat het participatieproces niet naar de gestelde regels is verlopen kan dat een reden zijn de omgevingsvergunning niet toe te kennen. Dat is dan echter geen afwijzing van de vergunningaanvraag. De initiatiefnemer krijgt de gelegenheid het participatieproces wel volgens de gestelde regels te laten verlopen.



Het gaat hier nadrukkelijk om het participatieproces en niet de uitkomst van de participatie. Participatie hoeft niet te leiden tot het met elkaar eens worden over een voorgenomen activiteit. De bedoeling van de wetgever is dat het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van omwonenden tot het minder indienen van juridische bezwaren bij de bestuursrechter zal leiden.

Een eigenaar van een buitenplaats is de verantwoordelijke voor het goed laten plaatsvinden van participatie als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De daadwerkelijke uitvoering kan de eigenaar of rentmeester zelf doen of overlaten aan anderen die meer bedreven zijn in het organiseren van participatie, bijvoorbeeld een aannemer of projectontwikkelaar die de voorgenomen activiteit zal gaan uitvoeren. Er zullen hier dan wel kosten voor in rekening gebracht worden. Laat de kosten inzichtelijk maken als onderdeel van het verzoek om offertes.

12. Afwijken van het (voorlopige) omgevingsplan

Puntsgewijze samenvatting

Bij afwijkingen van de regels zijn er twee mogelijkheden:

1. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit
2. Een wijziging van het omgevingsplan

Een voorgenomen activiteit met gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan afwijken van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld het plaatsen van een gebouw op het terrein van de buitenplaats is toegestaan, maar de bouwhoogte is hoger dan de regels in het omgevingsplan bepaald hebben.

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de 'bopa') is de meest eenvoudige mogelijkheid. Er is sprake van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als de afwijking concreet en helder af te bakenen is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bouwhoogte slechts in geringe mate afwijkt. De buitenplaats vraagt de gemeente dan om een omgevingsvergunning op basis waarvan deze verandering kan plaatsvinden. De gemeente beoordeelt of de afwijking kan of niet kan. Dat moet binnen acht weken gebeuren; eventueel kan deze termijn nog eens met zes weken verlengd worden.

Bij meer ingrijpende afwijkingen volstaat een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet. Bijvoorbeeld als de nieuwbouw twee keer zo groot is en er daardoor ook meerdere functies aan toegekend kunnen worden. Dan moet er een wijziging komen van het omgevingsplan. Deze procedure kost meer tijd en de gemeente moet dit binnen zesentwintig weken afronden. Te verwachten valt dat de afwijking meerdere belanghebbenden in de omgeving raakt en daarom is een participatieproces nodig. De initiatiefnemer zal zelf de participatie moeten regelen. Een weergave van het participatieproces is onderdeel van het verzoek tot wijziging van het tijdelijke omgevingsplan. Na de wijziging van het tijdelijke omgevingsplan kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

Over [participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning](#) is elders meer te vinden

Het kan zijn dat de gemeente de gestelde termijnen voor het beoordelen van de vergunning-aanvraag niet haalt. De Omgevingswet staat niet toe dat in dat geval van rechtswege, dus automatisch een vergunning verleend wordt.

13. Totstandkoming van het omgevingsplan

Puntsgewijze samenvatting

- Er komt een kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan te maken.
- Onderdeel van de kennisgeving is hoe het participatieproces eruit gaat zien.
- Een ontwerp-omgevingsplan komt in het College van B&W en de gemeenteraad.
- Iedereen heeft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
- Het omgevingsplan treedt vier weken na de officiële bekendmaking in werking.
- Beroep tegen het omgevingsplan is alleen mogelijk bij de Raad van State.

De Omgevingswet heeft de procedure voor het vaststellen en wijzigen van het omgevingsplan vastgelegd. De procedure begint met een officiële kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan te maken. In die kennisgeving moet ook staan hoe het participatieproces eruit ziet. Iedereen weet dan op welke manier en wanneer er participatie zal zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten, enquêtes of rondetafelgesprekken. De invulling van de participatie is aan de gemeente.

Bij de verdere vaststelling gelden de regels van de openbare voorbereidingsprocedure, zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure bestaat al lang en is ook geen onderdeel van de Omgevingswet.

De procedure komt op het volgende neer.

Het opstellen van het omgevingsplan volgt de stappen van het participatieproces. Dat proces kan van gemeente tot gemeente sterk verschillen. De duur van het proces kan ook erg variëren. Ambtenaren stellen daarna een ontwerp-omgevingsplan op, dat in het college van Burgemeester en Wethouders wordt besproken. Daarna gaat het ontwerp omgevingsplan naar de gemeenteraad, die het ontwerp na bespreking vrijgeeft voor inspraak. ‘Een ieder’, zo stelt de Omgevingswet, heeft dan de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Het indienen van een zienswijze is dus niet beperkt tot inwoners van de gemeente of belanghebbenden. Van alle zienswijzen maakt het college van Burgemeester en Wethouders een overzicht en geeft daarbij aan tot welke wijzigingen dit leidt in het ontwerp-omgevingsplan. De zienswijzen komen in de gemeenteraad aan bod bij het bespreken van het definitieve omgevingsplan. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit over het omgevingsplan, waarna het vier weken na officiële bekendmaking in werking treedt. Beroep tegen het omgevingsplan of delen van het plan is uitsluitend mogelijk bij de Raad van State.

14. Omgevingswet en buitenplaatsen: wat kan er?

Dit kan er:

- Neem initiatief
- Trek eerst je eigen plan
- Werk samen
- Zorg voor goede contacten

Als het om de Omgevingswet gaat staat er veel nog niet vast. De wet legt de contouren vast, de gemeenten zijn nu aan zet om daar invulling aan te geven. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor iedereen, ook voor eigenaren en rentmeesters van buitenplaatsen. In de tekst hierboven zijn al concrete stappen genoemd die gezet kunnen worden. Meer in het algemeen zijn vier zaken van belang. Die komen hieronder aan de orde.

1. Neem initiatief

De Omgevingswet noopt eigenaren en rentmeesters van buitenplaatsen allereerst tot een actieve houding. Initiatiefnemen is het devies, afwachten is er niet meer bij. Gemeenten stellen regels op waar de buitenplaats van kan profiteren of last van kan hebben. Het is zaak daar bij te zijn.

2. Trek eerst je eigen plan

Zelf nadenken en vormgeven aan wat nodig is, is een belangrijke stap. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een buitenplaatsbiotoop, waarin de waarde van de 'leefomgeving' van de buitenplaats, inclusief de cultuurhistorische geschiedenis, beschreven is.

Kennis over het belang van de buitenplaats is altijd groter dan bij de gemeente. Gebruik die kennis om te pleiten voor goede regels.

3. Werk samen

Als er meer buitenplaatsen in één gemeente zijn is samenwerken van buitenplaatsen een handige zet. De samenwerking kan ook uitgebreid worden met lokale organisaties waar de buitenplaats al mee samenwerkt en heemkundige kringen of historische verenigingen. Samen optrekken levert betere ideeën op, zorgt voor het verdelen van het werk en – het belangrijkste – zet meer zoden aan de dijk. De gemeente zal beter luisteren.

Als buitenplaatsen in meerdere gemeente liggen, kijk dan of de provincie specifiek beleid en regels wil opstellen.

4. Zorg voor goede contacten

Goede contacten met ambtenaren, raadsleden en wethouders zorgen voor betere resultaten van de eigen inspanningen. Goede contacten is nuttig om tijdig te weten te komen wat waar gaat spelen. Goede contacten helpen ook om de eigen boodschap over te brengen.

15. Verder zoeken en lezen

De Omgevingswet is veel omvattend. Behalve over de ruimtelijke inrichting gaat het ook over zaken als uitstoot, geur en geluid. Dit alles levert veel vragen en mogelijk ook onduidelijkheden op. Op een aantal websites verschaft duidelijkheid en antwoorden.

Vragen en antwoorden

- Een goede ingang om naar antwoorden te zoeken is de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Op de website is veel over de regelgeving te vinden en bevat ook een aantal thema's. <https://iplo.nl/>
- Informatie over de Omgevingswet speciaal voor bewoners is te vinden bij de rijksoverheid op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/de-omgevingswet-voor-inwoners
- Vragen en antwoorden over de Omgevingswet zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vraag-en-antwoord

Wetteksten en tekst Besluiten

- De tekst van de Omgevingswet: <https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/inhoud/>
- Memorie van Toelichting op de Omgevingswet: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-3.html>
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): <https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/besluit-kwaliteit-leefomgeving/>

- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): <https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/inhoud/besluit-activiteiten-leefomgeving/>
- Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): <https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/inhoud/besluit-bouwwerken-leefomgeving/>

Omgevingsvisie

- De Nationale Omgevingsvisie (NOVI): <https://denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1760380>
- Provinciale Omgevingsvisies: <https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-provincie/de-12-provinciale-omgevingsvisies/>
- Gemeentelijke omgevingsvisie zijn niet centraal te vinden. Kijk hiervoor op de website van de burgerlijke gemeente in kwestie.

Omgevingsplan

- Omgevingsplannen zijn in te zien op: <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
- Over cultureel erfgoed en begrippen in het omgevingsplan: <https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/handreiking-begrippenkader-cultureel-erfgoed-onder-de-omgevingswet>
- De omgeving van een monument: <https://www.geldersgenootschap.nl/nieuws/omgevingswet-de-omgeving-van-het-beschermde-monument.aspx>

Buitenplaatsen en omgevingswet

De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan:

https://steunpuntcultureelerfgoednh.nl/wp-content/uploads/2024/03/2023049_MNH-Handreiking-buitenplaatsen_V4.pdf